

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2

ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 4053 / रेरा / अनु0नोटिस / क्षे.का. / ऑनलाईन / 2021-22

दिनांक 04/01 / 2022

नोटिस

मे0 न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा0लि0,
यूनिट-219, एसएफ, वसुन्धरा इन्क्लेव, प्लॉट नं0-1,
वर्धमान सनराइज प्लाजा, एलएससी, दिल्ली-110096, लॉ ग्लेक्सिया
E-Mail- accounts@newtechgroup.co

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा श्री नीरज वोहरा, 3टी/308, अव्यू गुरजिन्दर विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रस्तुत शिकायत संख्या- एनसीआर144/10/62470/2020 श्री नीरज वोहरा बनाम मे0 न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा0लि0 में माननीय पीठ-01 द्वारा नियमानुसार सुनवाई उपरान्त दिनांक 12.10.2021 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

- 1- प्रस्तुत प्रकरणों में दी गयी धनराशि के रिफण्ड का अनुतोष निरस्त किया जाता है।
 - 2- शिकायतकर्तागण को सुझाव दिया जाता है कि वे यूनिट का कब्जा लेने पर विचार करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 31.12.2021 तक यूनिट्स का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।
 - 3- विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.01.2016 से दिनांक 30.04.2017 तक 5/- रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 01.05.2017 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+1 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी और यदि ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक है, तो नियमानुसार शिकायतकर्ता को वापस की जाये। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।
 - 4- विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2016 के धारा 2 (2a)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+1 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।
 - 5- इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी।
 - 6- इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
 - 7- यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे।
- शिकायतकर्ता श्री नीरज वोहरा ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 31.12.2021 द्वारा सूचित किया है कि प्रमोटर्स द्वारा उ.प्र. रेरा के आदेश दिनांक 12.10.2021 का अनुपालन नहीं किया गया है।
- अतः उक्त के आलोक में आपको पुनः सतर्क/सचेत किया जाता है कि अधिनियम की धारा-63 के अनुसार "यदि कोई संप्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्हीं आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा।"
- अतः एतद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आदेश दिनांक 12.10.2021 की अनुपालन आख्या दिनांक 30.01.2022 तक उपलब्ध करायें। इस अवधि में यदि आप द्वारा आदेश का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी जाती तो उ. प्र. रेरा द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-40 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विलम्बित अवधि का ब्याज भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा।

भवदीय,
4/1/22
(बलराम वर्मा)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- श्री नीरज वोहरा, 3टी/308, अव्यू गुरजिन्दर विहार, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

4/1/22
(बलराम वर्मा)
उप सचिव

